

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1895 -
1897/2532

นายอาหมัด อาห์ดัม ชาน
นายสุรพงษ์ พิบุลย์ลาภอุดม
นายประทีป พูนสวัสดิ์มงคล ทนาย
จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4

โจทก์
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ฎีกา มีทางชนะคดีโปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 76)

คดีทั้งสามสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยเรียกนายสุ
รพงษ์พิบุลย์ลาภอุดม ว่า จำเลยที่ 1 เรียกนางตัญญูจินว่าจำเลยที่3เรียกนายฮั่วเติกแซ
แต่ว่า จำเลยที่ 4

สืบเนื่องจากจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์ ศาลชั้นต้น
มีคำสั่งว่าจำเลยทั้งสามขาดนัดพิจารณาแล้วสืบพยานโจทก์ฝ่ายเดียว และพิพากษาให้
ขับไล่จำเลยทั้งสามและบริวารออกไปจากตึกแถวและบ้านพิพาท ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่า
เสียหายให้โจทก์เป็นเงินเดือนละ 2,000 บาทให้จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 ชดใช้ค่า
เสียหายแก่โจทก์เป็นเงินคนละเดือนละ 500 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า
จำเลยทั้งสามจะออกไปจากตึกแถวและบ้านพิพาทจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ยื่นคำร้องขอ
ให้พิจารณาคดีใหม่อ้างว่าจำเลยทั้งสามมิได้ตั้งใจขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นสั่งว่าศาล

ได้แจ้งวันนัดชี้สองสถานให้จำเลยทราบโดยชอบแล้ว แต่ในวันชี้สองสถานจำเลยไม่
มาศาล ศาลได้ชี้สองสถานและนัดสืบพยานไปซึ่งตามกฎหมายถือว่าจำเลยทราบวัน
นัดสืบพยานแล้ว ถึงวันนัดสืบพยานจำเลยไม่มาศาลอีกโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้
ทราบจึงต้องถือว่าจำเลยจงใจขาดนัดพิจารณา คำร้องที่ว่าจำเลยไม่ทราบวันนัดนั้นจึง
เป็นอันตกไป อนึ่ง ในคำร้องของจำเลยก็ได้กล่าวให้ครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคท้าย ให้ยกคำร้องของ
จำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ฎีกาและยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 70,72)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ ให้ยกคำร้อง

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ